FICHE N°4 – LIRE ET ANALYSER UN CONTRAT

Méthode en 3 étapes : lire – analyser – rédiger la réponse

Analyser un contrat consiste à rattacher une situation juridique à un document contractuel, à en identifier les obligations et effets, puis à en apprécier la validité, éventuellement en la confrontant à d'autres sources (Code, jurisprudence…).

Étape 1 – Lire le contrat

Repérer s'il s'agit d'un contrat type courant (transport, ouverture de compte bancaire, assurance automobile…) ou d'une situation spécifique. Le titre du document suffit souvent à l'identifier dès la première lecture.

Étape 2 – Analyser le contrat

1. Mettre en lumière la situation étudiée

- L'objet du contrat : vente, location, transport, assurance, travail…
- Les personnes concernées : vendeur/acheteur, bailleur/locataire, transporteur/transporté, assureur/assuré, salarié/employeur…

2. Repérer le droit et les règles générales applicables

Identifier la branche du droit concernée : droit civil, droit du travail, droit de la consommation, droit commercial…

3. Vérifier les conditions générales de validité du contrat

- Un consentement non vicié (ni erreur, ni dol, ni violence) ;
- La capacité des parties ;
- Un objet déterminé et licite ;
- Une cause / un contenu licite.

4. Repérer les particularités du contrat

- Le type précis de contrat (vente entre professionnels, location entre particuliers, CDI temps plein…) ;
- Les conditions spécifiques de validité (mentions obligatoires, formulaires à joindre, signatures) ;
- Le lieu et la date de conclusion ;
- Les parties, avec nom et qualité juridique ;
- La durée / le terme du contrat et les possibilités de renouvellement.

5. Mettre en lumière les effets du contrat

- Préciser les obligations de chaque partie ;
- Distinguer les obligations pécuniaires (prix, loyer, salaire…) des obligations en nature (livraison, prestation, travail…).

6. Repérer et analyser les clauses du contrat

Qu'est-ce qu'une clause ? Une clause est une stipulation du contrat, c'est-à-dire une disposition qui crée une obligation, reconnaît un droit ou aménage les effets du contrat. Le contrat est constitué de l'ensemble de ses clauses : chacune doit être lue, comprise et, si besoin, contrôlée.

Pour chaque clause repérée :

- **Identifier** la clause et la partie qu'elle protège ou engage ;
- **Expliquer** son effet : quel droit ou quelle obligation elle crée, dans quelles circonstances elle s'applique ;
- **Contrôler** sa validité : elle ne doit pas être contraire à la loi ni créer un déséquilibre significatif (clause abusive, art. 1171 C. civ. et L. 212-1 C. consom.). Une clause abusive est réputée non écrite.

Principales clauses à connaître :

- **Clause de réserve de propriété :** le vendeur reste propriétaire du bien jusqu'au paiement complet du prix. Elle doit être écrite et convenue au plus tard à la livraison (art. 2367 et 2368 C. civ.).
- **Clause pénale :** elle fixe à l'avance le montant des dommages-intérêts dus en cas d'inexécution ou de retard (art. 1231-5 C. civ.). Le juge peut la modérer ou l'augmenter si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
- **Clause d'exonération ou de limitation de responsabilité :** elle écarte ou plafonne la responsabilité d'une partie. Elle est sans effet si elle prive de sa substance l'obligation essentielle (art. 1170 C. civ.) ou en cas de faute lourde ou dolosive (art. 1231-3 C. civ.).
- **Clause d'indexation :** elle fait varier le prix ou le loyer selon un indice (ILC, ICC, IRL…). L'indice doit avoir un lien direct avec l'objet du contrat ou l'activité d'une partie (art. L. 112-2 C. mon. fin.).
- **Clause résolutoire :** le contrat est résolu de plein droit si une partie n'exécute pas son obligation, après mise en demeure restée sans effet (art. 1225 C. civ.).
- **Clause de non-concurrence :** elle interdit à une partie d'exercer une activité concurrente. Elle doit être limitée dans le temps et l'espace et protéger un intérêt légitime (et, dans un contrat de travail, prévoir une contrepartie financière).

- **Clause de confidentialité :** elle oblige une partie à ne pas divulguer certaines informations obtenues à l'occasion du contrat.
- **Clause attributive de compétence :** elle désigne le tribunal compétent en cas de litige. Entre commerçants, elle est valable si elle est très apparente (art. 48 C. proc. civ.).

Étape 3 – Rédiger la réponse

Répondre précisément aux questions posées, sans développer un plan type déconnecté du problème. Pour chaque question :

- Se remémorer les règles juridiques connues, ou les retrouver dans les annexes fournies ;
- Établir le lien entre le cas posé et ces règles ;
- Appliquer les règles au problème posé par la question.

À retenir

L'analyse d'un contrat suit la même logique que le syllogisme juridique (fiche n°2) : qualifier la situation, identifier le droit applicable, vérifier les conditions de validité, puis conclure sur les effets et obligations des parties.